

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5010702-71.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: KEILA CRISTINA DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA

MEDIDA DE URGÊNCIA. ESCLEROSE SISTÊMICA PROGRESSIVA. MEDICAMENTO DE USO *OFF LABEL*. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5010702-71.2025.4.02.5101

510015614113 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5010702-71.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: KEILA CRISTINA DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 43, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na concessão do fármaco Cellcept 500mg (micofenolato de mofetila), na quantidade de 180 comprimidos ao mês (2 comprimidos de 8 em 8 horas) por tempo indeterminado.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, ser portadora de Esclerose Sistêmica Progressiva (CID 10: M34) e Doença Pulmonar Intersticial (CID 10: J84.1), com risco de morte e aguardando transplante pulmonar. Informa ter sido comprovado o esgotamento das alternativas do SUS, porém, ainda assim, apresentou falha terapêutica com os medicamentos disponibilizados, conforme atestado em laudos médicos.

Aduz, ainda, que a Ciclofosfamida, embora disponível, é contraindicada devido ao elevado risco de efeitos adversos graves como mielossupressão, cistite hemorrágica e toxicidade gonadal e que a situação é ainda mais delicada em razão do aguardo pelo transplante pulmonar.

Contrarrazões de evento 14, DOC1.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

Em juízo perfuntório, típico das medidas de urgência, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, pois em que pese o fármaco pleiteado **possuir registro na ANVISA, não há indicação em bula para o tratamento da doença da parte autora, caracterizando-se como uso off label.**

Sobre esse tipo de medicamento, os tribunais superiores orientam que o fornecimento pelo Poder Público deve estar lastreado em evidências científicas robustas que comprovem sua eficácia e segurança o que não ocorre no caso em tela, conforme bem fundamentou o juízo a quo.

Além disso, os documentos dos autos originários indicam que a recorrente **não se valeu de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS**, em especial, a ausência de tentativa de tratamento com Ciclofosfamida, considerada primeira linha para a enfermidade.

Sobre o ponto, embora o laudo médico de evento 40, LAUDO2 afaste o uso da Ciclofosfamida sob o fundamento de que teria maior toxicidade e riscos de efeitos adversos, tal argumentação não é suficiente para afastar a necessidade de tentativa de uso do referido fármaco antes da postulação judicial do medicamento off label.

Salienta-se, que não apenas o parecer do NAT (evento 26, PARECER1) como também o PCDT da Esclerose Sistêmica apontam que o Micofenolato de Mofetila não possui indicação aprovada para o tratamento da enfermidade pulmonar da recorrente, não havendo evidências científicas que comprovem sua superioridade em relação à Ciclofosfamida. Destaco o seguinte trecho da decisão recorrida:

(...) há um parecer do NATJUS que, não obstante afirme não ter havido a análise de incorporação do fármaco pela CONITEC, deixa entrever que houve menção, no PCDT para esclerose sistêmica, ao Micofenolato de Mofetila, justificando-se a sua não recomendação por não haver indicações em bula aprovadas pela ANVISA para o tratamento das manifestações pulmonares, além de haver dois estudos que avaliaram a sua eficácia e segurança, concluindo que não houve diferença significativa entre o Micofenolato e o placebo na mudança da função pulmonar, **havendo resultado semelhante à Ciclofosfamida.**

Portanto, no confronto entre a decisão técnica, baseada em estudos científicos, e o laudo médico individualizado que exclui o uso da Ciclofosfamida, deve prevalecer a primeira, uma vez que atesta a inexistência de maior eficácia e segurança do medicamento pleiteado em relação às alternativas oferecidas pelo SUS.

Assim, como bem pontuou o juízo originário, o Poder Judiciário não pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS sem comprovação de eficácia e segurança baseada em evidências científicas, devendo ser prestigiada a decisão a quo que, com maior contato com os elementos probatórios, concluiu em cognição sumária pela desnecessidade da medida (princípio da imediatidade da prova)."

Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o fármaco pleiteado, apesar de ser registrado na ANVISA, não possui indicação em bula para o tratamento da doença da parte autora, caracterizando-se como uso *off label*.

Reitero que a autora foi diagnosticada com Esclerose Sistêmica Progressiva e não se valeu de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito do SUS, em especial, a ausência de tentativa de tratamento com Ciclofosfamida, considerada primeira linha para a enfermidade.

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora* para a concessão antecipação de tutela na origem, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.